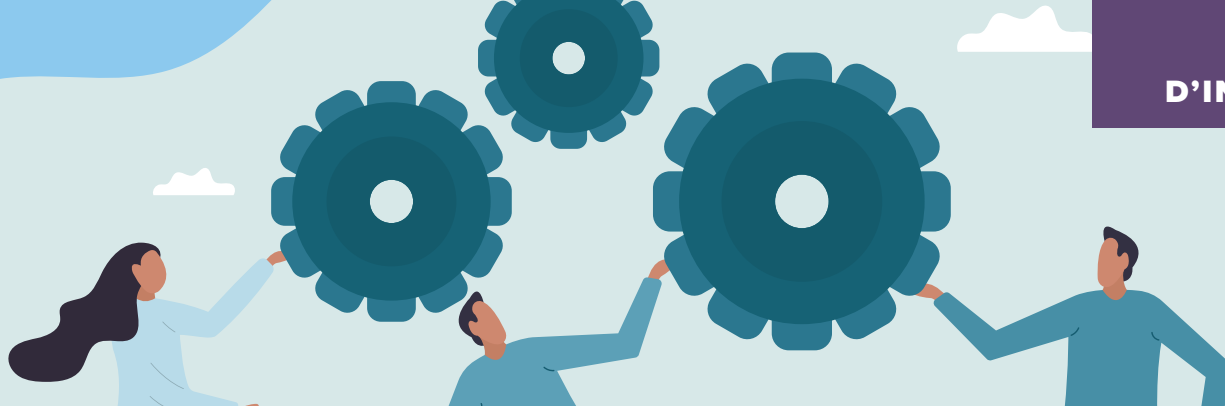




PASSATION DE MARCHÉS GROUPÉS

Contexte

Le Règlement de la Banque mondiale en matière de passation des marchés est guidé par les principes fondamentaux suivants : optimisation des ressources, économie, intégrité, adaptation aux besoins, efficacité, transparence et équité.

En application de ces principes, les Emprunteurs devraient examiner les opportunités permettant de maximiser l'optimisation des ressources, de réaliser des économies d'échelle et d'améliorer l'efficacité de la passation des marchés, tout en préservant l'adaptation aux besoins, l'intégrité, la transparence et l'équité. Le recours à la passation de marchés groupés est une option clé à envisager lors de l'évaluation de ces possibilités.

Cette fiche d'information décrit les possibilités offertes par ces regroupements et fournit des conseils pratiques pour aider les Emprunteurs à évaluer l'intérêt d'y recourir dans le cadre d'une stratégie de passation des marchés.

En quoi consiste le regroupement ?

La passation de marchés groupés est un processus qui consiste à combiner des éléments distincts de demandes, de lots ou de procédures d'achat en un seul ensemble afin d'obtenir les résultats suivants :

- **Économies** : en réunissant leurs besoins, les Emprunteurs peuvent négocier des prix réduits, minimiser les frais d'expédition et abaisser le coût du processus de passation de marchés lui-même.
- **Meilleure attractivité du marché** : le fait de regrouper des achats ou des lots peut inciter différents fournisseurs à soumissionner. Par exemple, pour les marchés de travaux, les entreprises internationales ne soumissionnent en général que pour des contrats d'au moins 10 millions de dollars et, là où l'offre est limitée, ce montant peut être encore plus élevé.
- **Contrats plus performants** : la passation de marchés groupés augmente le volume des commandes passées à un fournisseur et peut donc renforcer la concurrence en attirant de nouveaux soumissionnaires, ce qui se traduit souvent par de meilleures conditions contractuelles, un soutien supplémentaire ou des solutions plus innovantes.
- **Rationalisation des processus** : l'harmonisation des procédures entre plusieurs pays ou projets peut permettre d'accélérer la passation des marchés et d'améliorer l'efficacité opérationnelle.

Le regroupement de commandes similaires — telles que des marchés de travaux, de fournitures ou de services concernant différents projets dont les spécifications sont identiques ou comparables, ou qui ont un objectif commun — offre un énorme potentiel d'optimisation des ressources en renforçant

l'attractivité des appels d'offres, en limitant ou en éliminant le risque d'incompatibilité grâce à l'unification des spécifications et en augmentant l'efficacité.

Le regroupement peut prendre plusieurs formes, comme par exemple :

- **Liste programmatique de projets** : la création d'une réserve explicite de projets dans le cadre d'un programme, comme dans le cas d'une approche programmatique multiphasés (MPA), est en soi une forme de regroupement si ces opportunités sont amenées sur le marché de manière planifiée et cohérente ;
- **Documents d'appel d'offres communs** : lorsque les prestations requises sont identiques pour plusieurs projets et peuvent être spécifiées de la même manière, les documents d'appel d'offres peuvent être préparés sur une base générale et utilisés par différents Emprunteurs afin de répondre à leurs propres besoins au moyen d'une mise en concurrence ouverte ;
- **Processus commun/partagé de passation des marchés** : la structure de base de chaque appel d'offres nécessaire à la réalisation d'un programme global ou d'un groupe de projets ayant des exigences communes peut obéir à un schéma standard afin que les soumissionnaires puissent suivre des procédures analogues d'un projet à l'autre.

Les formes de regroupement ci-dessus peuvent être envisagées pour tout ensemble de projets ayant des objectifs communs, à condition que tous les Emprunteurs participants y adhèrent. D'autres formes de regroupement sont envisageables en fonction de circonstances particulières :

- **Fournisseur principal (fournisseur commun unique)** : les prestations requises dans le cadre de différents projets sont identiques ou similaires et peuvent être contractualisées avec un prestataire unique — selon une approche « horizontale » de la passation de marchés. Par exemple, si un groupe de projets nécessite l'achat d'un composant essentiel des besoins — par exemple des panneaux solaires ou des matériels nécessaires à la distribution ou à la mesure de consommation

de l'énergie —, tous ces composants peuvent être obtenus par un seul acheteur dans le cadre d'un appel d'offres ouvert, pour le compte de tous les autres Emprunteurs faisant partie du programme ;

- **Processus de passation de marché unique divisé en lots** : même principe que ci-dessus, mais les besoins de chaque Emprunteur sont scindées en lots afin que chacun puisse faire sa propre sélection sur la base des offres reçues et qu'un soumissionnaire puisse être sélectionné pour livrer plus d'un lot ;
- **Accord-cadre régional** : cette démarche consiste à identifier les soumissionnaires en mesure de fournir les prestations requises et de franchir une étape spécifique (par exemple, préqualification, sélection initiale) pour le compte de tous les projets, après quoi les acheteurs individuels peuvent choisir parmi cette liste restreinte de fournisseurs ;
- **Passation de marchés régionaux facilités par la Banque mondiale** : même principe que ci-dessus, mais cette procédure a pour but de présélectionner des fournitures ou des services spécifiques et de les mettre à la disposition des acheteurs dans le cadre de marchés de gré à gré. Un « catalogue » est ainsi proposé aux acheteurs, de manière à leur permettre de conclure un contrat avec le fournisseur de leur choix sans autre mise en concurrence.

La démarche de regroupement devrait dépendre du degré de similitude des besoins à satisfaire. Il s'agit notamment des délais à respecter, des conditions propres à chaque projet ou programme/MPA, de l'intérêt et de la capacité des Emprunteurs à travailler ensemble de cette manière et/ou de l'existence d'une entité centrale capable d'agir au nom de plusieurs Emprunteurs.

Quand peut-on envisager le regroupement ?

Les possibilités offertes par le regroupement de marchés doivent être envisagées le plus tôt possible.

Au niveau du programme : lorsque, par exemple, on a recours à une approche programmatique multiphasés ou qu'un ensemble de projets de nature similaire est prévu, il est possible d'envisager des regroupements

entre projets de plusieurs Emprunteurs ou entre différents projets mis en œuvre par un seul Emprunteur.

Au niveau du projet : la stratégie de passation des marchés du projet au service du développement (PPSD) doit évaluer le potentiel de recours au regroupement dans le cadre d'un projet, en indiquant comment ces possibilités seront évaluées plus en détail au fur et à mesure de l'avancement de la passation des marchés. Il peut s'agir de combiner des lots ou d'autoriser les soumissionnaires à présenter des offres pour plusieurs lots dans le cadre d'une procédure.

Au niveau du plan de passation des marchés : une fois que le plan de passation des marchés d'un projet donné a été établi et que les composantes individuelles du besoin global sont connues, il sera plus facile de cerner des possibilités de regroupement spécifiques.

Il devient ainsi possible de regrouper des demandes de prestations complexes ou qui constituent une composante centrale du besoin global (par exemple des panneaux solaires qui sont essentiels pour plusieurs projets énergétiques ayant en commun une zone géographique et un calendrier de mise en œuvre), ou de regrouper des composantes « auxiliaires » plus simples, comme des véhicules ou du matériel informatique.

Regroupement et PPCS

Les PPCS doivent évaluer les avantages et les inconvénients des différentes approches du regroupement, y compris les cas où cette méthode a ou n'a pas produit de bons résultats. Le degré de faisabilité variera d'un pays à l'autre, car il n'y a pas de solution toute faite. Les projets et plans de passation des marchés devront examiner attentivement les différentes options dans leur contexte particulier.

La PPCS, qui est un document dynamique, peut être ajustée en fonction des résultats de cette analyse et au fur et à mesure que les plans de passation des marchés sont élaborés et que des possibilités de regroupement se font jour. Ensuite, quand de telles possibilités existent au niveau d'un programme, chaque PPCS individuelle peut être adaptée en conséquence.

À noter que les efforts de collaboration précoce avec le marché fournisseurs qui se déroulent dans le cadre de la préparation d'une PPCS offrent une occasion précieuse de tester la stratégie/l'approche de passation des marchés et d'affiner les éventuelles options de regroupement en fonction des réactions du marché.

Conditions essentielles d'un regroupement efficace

Pour déterminer s'il convient de saisir les opportunités de regroupement, il est possible d'appliquer une série de critères qui permettent d'évaluer les avantages potentiels à en retirer, à savoir :

1. **Le regroupement peut-il entraîner des économies d'échelle ?** Par exemple, la mise en œuvre de cette méthode permettra-t-elle de réduire le coût global de la procédure de passation de marchés ?
2. **Le regroupement permettra-t-il d'obtenir de meilleurs prix ?** Par exemple, l'augmentation du montant et du périmètre des marchés groupés incitera-t-elle les fournisseurs à proposer des remises ?
3. **Le regroupement renforcera-t-il la concurrence ?** Par exemple, un regroupement de divers marchés, donc un ensemble plus important, attirera-t-il un éventail de fournisseurs plus large ou de meilleur profil ?
4. **Le regroupement peut-il accélérer l'exécution des projets ?** Par exemple, cette méthode peut-elle raccourcir les délais de passation des marchés pour les composantes ultérieures d'un programme, en adoptant des approches ou des spécifications éprouvées et testées lors des passations antérieures ?
5. **Le regroupement peut-il conduire à des améliorations de la qualité ?** Par exemple, l'éventail plus large de fournisseurs attirés par un marché plus important aura-t-il également un effet de levier en termes d'innovation et d'expérience ?

6. **Est-il possible d'atténuer ou de gérer efficacement les risques supplémentaires engendrés par le regroupement ?** Par exemple, les risques liés à l'harmonisation de plusieurs processus de gouvernance peuvent-ils être gérés de manière à ce que les délais globaux ne soient pas affectés ? L'entreprise chargée des travaux cherchera-t-elle à transférer les risques de manière déraisonnable ?

Si une possibilité de regroupement satisfait à un ou plusieurs de ces critères, il convient de l'étudier plus avant. Toutefois, si elle risque de se faire au détriment de l'une des conditions évaluées, l'Emprunteur devra examiner attentivement, à la lumière des objectifs plus larges du projet, s'il y a lieu de procéder ou non à ce regroupement.

Risques du regroupement et mesures d'atténuation

La passation de marchés groupés, bien qu'avantageuse à bien des égards, peut présenter des risques, en particulier lorsque les projets couvrent plusieurs pays ou régions dotés de cadres juridiques différents. C'est en ayant conscience de ces risques et en prenant les mesures d'atténuation appropriées que les organisations concernées peuvent tirer parti des avantages de la passation de marchés groupés, tout en limitant les inconvénients potentiels.

Risque potentiel	Mesures d'atténuation
Dépendance à l'égard des fournisseurs et concentration des risques : le regroupement implique souvent d'attribuer des contrats importants à un nombre réduit de fournisseurs, ce qui peut créer une dépendance à l'égard de ces derniers. Par conséquent, si un fournisseur rencontre des difficultés financières, des retards de production ou des problèmes de qualité, cela peut avoir un impact sérieux sur plusieurs Emprunteurs.	- La diversification des fournisseurs dans le cadre de la stratégie de regroupement ou l'inclusion de clauses contractuelles relatives aux perturbations de la chaîne d'approvisionnement peuvent réduire ce risque. - Le recours à des coentreprises ainsi que la diversification de la chaîne d'approvisionnement et de la sous-traitance, comme c'est souvent le cas dans les projets de la Banque mondiale, sont des mesures limitant ce risque.
Risques politiques et géopolitiques : en cas de marchés groupés transfrontaliers, l'instabilité politique ou les tensions géopolitiques affectant un pays peuvent perturber l'ensemble de la stratégie de passation de marchés. Des changements de gouvernement, des restrictions commerciales ou des sanctions peuvent brutalement entraver la capacité à acquérir certains équipements ou services dans des régions spécifiques.	L'inclusion de clauses de force majeure dans les contrats pour tenir compte d'événements géopolitiques ou de changements politiques peut offrir une certaine protection. Diversifier les fournisseurs et s'approvisionner dans des régions moins exposées aux risques sur la chaîne d'approvisionnement peut également s'avérer utile.
Complexité et retards logistiques : la gestion de la logistique dans le cas de marchés groupés est complexe, en particulier lorsque les commandes couvrent plusieurs pays. Les retards d'expédition, les problèmes de douane et les difficultés liées aux infrastructures locales peuvent entraîner des perturbations importantes de l'approvisionnement.	- Des systèmes efficaces de gestion de la chaîne d'approvisionnement, notamment une communication claire avec les fournisseurs et les partenaires logistiques, peuvent aider à anticiper et à gérer les retards. En outre, il est recommandé de prévoir une marge de temps pour le transport et le dédouanement. - Voir le guide de gestion de la chaîne d'approvisionnement de la Banque mondiale pour plus de détails sur l'atténuation de ce risque.¹

¹ <https://thedocs.worldbank.org/en/doc/1c3b517f003b53a2e2e170e93124be84-0290032023/original/World-Bank-Supply-Chain-Management-Guidance.pdf>

Risque potentiel	Mesures d'atténuation
Retards sur le calendrier du projet : le regroupement peut entraîner un ralentissement de la passation des marchés quand il faut obtenir le consensus des Emprunteurs à chaque étape.	Un accord préalable sur le processus et la documentation de passation des marchés, ainsi que la délégation de certaines décisions à une équipe centrale ou à un bureau de gestion de projet agissant pour le compte de plusieurs Emprunteurs peuvent atténuer ce risque.
Risques liés à la gestion de la chaîne d'approvisionnement : lorsque le regroupement réattribue la responsabilité d'un élément essentiel de la chaîne d'approvisionnement — par exemple lorsqu'un produit clé fait l'objet d'un marché séparé plutôt que d'une approche globale EPC (ingénierie, achat et construction) —, les fournisseurs peuvent ne pas vouloir assumer le risque d'interface qui en découle, préférant opter pour une structure EPC et conserver le contrôle.	Un examen attentif des avantages par rapport aux inconvénients et une attention particulière au risque d'interface et au traitement des pertes indirectes dans les documents contractuels peuvent aider à évaluer l'ampleur de ce risque.
Concurrence : l'élargissement des contrats et le regroupement peuvent soit dissuader soit encourager les entreprises de différentes régions en fonction de leur contexte, ce qui risque de décourager ou d'exclure des acteurs clés qui pourraient théoriquement répondre aux besoins. En effet, des marchés plus importants peuvent attirer des fournisseurs internationaux, mais exclure les entreprises locales. Inversement, si les contrats sont trop modestes, les entreprises internationales ne seront pas intéressées.	Une mesure d'atténuation consiste à adapter le contrat au contexte et à l'ouvrir à la concurrence sur le marché approprié. L'évaluation de l'impact probable doit se faire au niveau de chaque contrat particulier. Une collaboration précoce avec les fournisseurs potentiels peut contribuer à déterminer la meilleure manière de cibler le bon marché.
Capacité du marché : lancer plusieurs appels d'offres individuels ou proposer des marchés groupés plus importants peut entraîner des problèmes de capacité chez les fournisseurs.	Les lancements des appels d'offres doivent être soigneusement planifiés en tenant compte des réactions du marché, afin que le plus grand nombre possible d'acteurs puissent y participer.

Conclusion

Chaque projet présente un certain potentiel de regroupement des marchés et, dans de nombreux cas, des avantages considérables en découlent. Toutefois, la faisabilité sera différente d'un projet à l'autre. En appliquant les critères énoncés ci-dessus lors de l'élaboration des PPSD, en tenant compte des risques et de leur atténuation et en menant des initiatives de collaboration précoce avec le marché fournisseurs, un Emprunteur peut déterminer si le regroupement peut améliorer la procédure de passation des marchés et offrir une valeur et une qualité accrues dans les délais prévus pour le projet.

Marche à suivre

- Les Emprunteurs doivent étudier soigneusement les possibilités de regroupement dans le cadre de l'élaboration des PPSD.
- Il convient de préparer un plan de collaboration précoce avec le marché fournisseurs qui prenne en compte les regroupements potentiels.
- La collaboration avec les équipes de la Banque soutiendra ce processus et permettra d'avoir accès à des exemples réussis de regroupement et d'identification des risques.

